

TRIBUNALE DI MACERATA

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico del Tribunale di Macerata

RICHIESTO

da **Banca di San Marino S.p.A.**, con sede in Faetano, Repubblica di San Marino, Strada della Croce n. 39, C.F. 91007200404, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott.ssa Francesca Mularoni, cittadina sammarinese, nata a San Marino il 04.10.1971 residente in Via Aurelio Saffi, 4 Borgo Maggiore (RSM) Codice ISS 21143, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, (CF: NDRRRT68E18G479O), PEC: avvrobertoandreoni@puntopec.it, dall'Avv. Erica Catani del Foro di Pesaro, (codice fiscale CTNRCE76S43L500L), indirizzo PEC: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it, nonché dall'Avv. Rosaria Moroni del Foro di Macerata, (CF: MRNRSR61C64F517R), PEC: avvrosariamoroni@cnfpec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70, giusta procura in calce al presente atto, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il Fax n. 0549 977370 o PEC: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it,

VISTO

- 1) il contratto di mutuo ipotecario a rogito del Notaio dott. Davide Zanotti della Repubblica di San Marino, rep. 1774 del 5.12.2011, stipulato tra la **Banca di San Marino S.p.A.** e la **Mobilcom S.r.l.**, con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, dichiarato esecutivo nel territorio della Repubblica Italiana con decreto di accoglimento del 05.10.2018 del Tribunale di Macerata (2137/2018 R.G.V.), munito di formula esecutiva in data 22 ottobre 2018, e notificato al debitore soc. **Mobilcom S.r.l.** in data 16.11.2018;
- 2) l'atto di precetto del 16.09.2021 notificato alla soc. **Mobilcom S.r.l.** in data 27.09.2021 in persona del liquidatore e legale rappresentante Sig. **Ribichini Oscar**, nato a Macerata (MC), il 08.08.1968, (CF.: RBCSCR68M08E783U), residente in 62012 - Civitanova

Marche (MC), Via Fontanella n. 20, piano T, int. 2, col quale è stato intimato alla società debitrice il pagamento in favore di Banca di San Marino dell'importo di € 499.659,91, oltre accessori;

PRESO ATTO

- 3) che l'obbligato nulla ha pagato e che **Banca di San Marino S.p.A.** ha chiesto di procedere ad esecuzione forzata sugli immobili di proprietà del debitore gravati da ipoteca volontaria per l'importo di € 700.000,00, Reg. Gen. n. 17004 e Reg. Part. n. 3154, del 07.12.2011, iscritta a garanzia del credito portato dal suddetto titolo;

Tanto premesso, io sottoscritto

HO PIGNORATO

alla soc. **Mobilcom S.r.l.**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Ribichini Oscar (CF.: RBCSCR68M08E783U), con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, in appresso descritti dei quali gli Avv.ti Roberto Andreoni, Erica Catani e Rosaria Moroni mi hanno fornito, sottoscrivendola, la descrizione che segue:

- a) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 8**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 115 mq, s.c. 127 mq, r.c. € 196,00;
- b) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 11**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 50 mq, s.c. 55 mq, r.c. € 100,71;
- c) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: 2, Sezione Urbana 1, **Foglio 18, Particella 686, sub. 2**, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 1, Cons. 4 vani, s.c. 64 mq, r.c. € 247,90;

- d) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 18, Particella 686, sub. 6**, Cat. aera urbana, Cons. 12 mq;
- e) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 18, Particella 686, sub. 10**, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 1, Cons. 4 mq, s.c. 4 mq, r.c. € 3,51;
- f) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 1237**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 63 mq, s.c. 79 mq, r.c. € 107,37;
- g) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 16**, Zona Cens. 1, Cat. C/1, Classe 5, Cons. 130 mq, s.c. 143 mq, r.c. € 2.309,60;
- h) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 17**, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 6, Cons. 2 mq, s.c. 3 mq, r.c. € 4,03;
- i) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 3, graffata Particella 918**, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 6,5 vani, s.c. 134 mq, r.c. € 570,68;
- j) per la quota di 1/1, immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1 - 1, Sezione Urbana 1, **Foglio 11, Particella 864, sub. 9**, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 68 mq, s.c. 73 mq, r.c. € 136,96

*** **

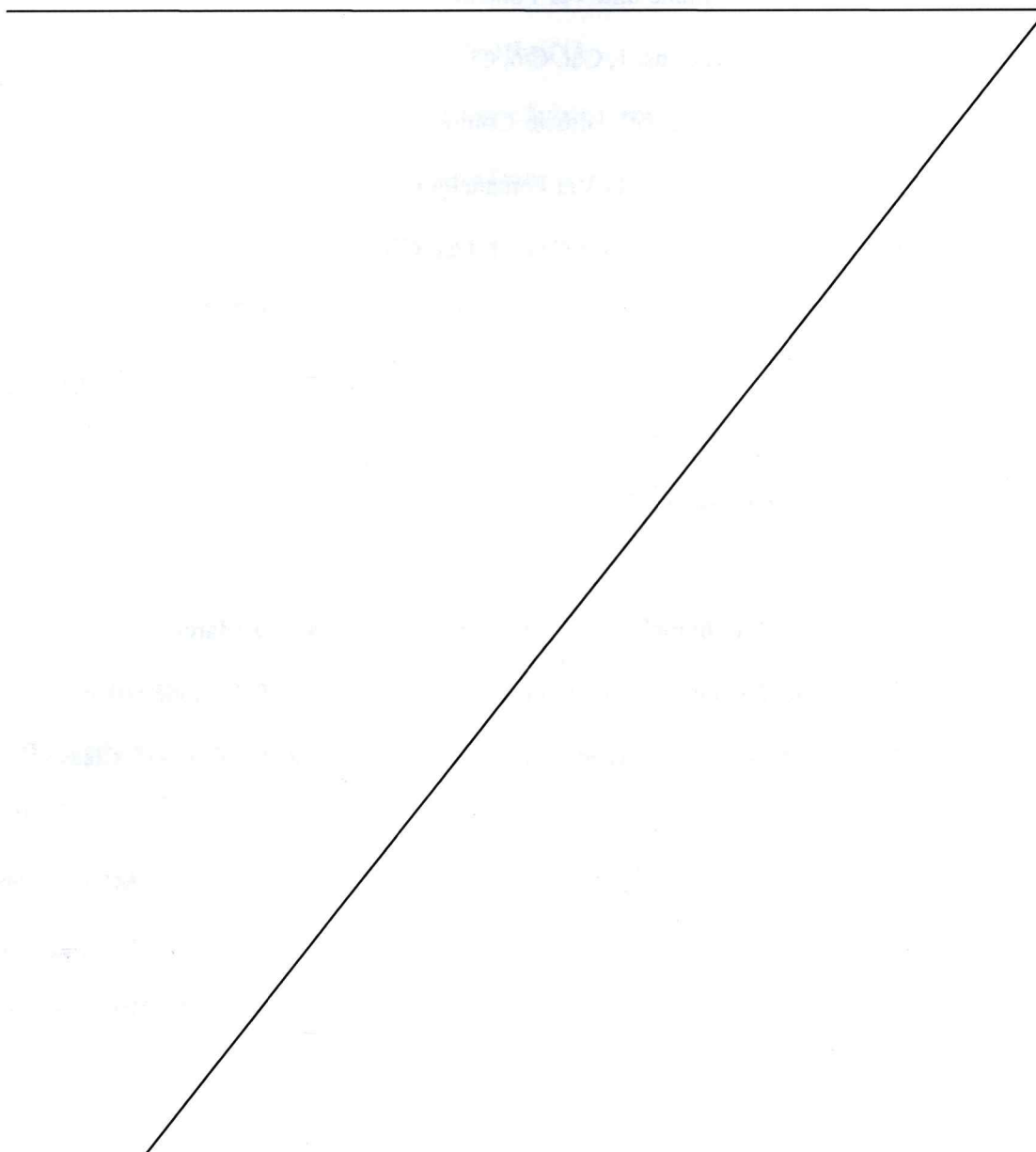
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a 499.659,91 e che il contributo unificato, determinato in misura fissa, è pari ad € 278,00

Macerata, 05.11.2021


Avv. Roberto Andreoni


Avv. Erica Catani

Avv. Rosaria Moroni



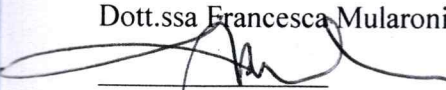
Procura ad litem

Io sottoscritta, Dott.ssa Francesca Mularoni, cittadina sammarinese, nata a San Marino il 04.10.1971, Codice ISS 21143, nella mia veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di **BANCA DI SAN MARINO S.P.A.**, con sede in Faetano (Repubblica di San Marino), Strada della Croce n.39, iscritta al Pubblico Registro delle Società presso il Tribunale della Repubblica di San Marino al n. 2430, codice fiscale e P.IVA n. 91007200404, COE SM476, delego a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente tra loro, Banca di San Marino S.p.A., nel procedimento di recupero del credito nei confronti della società **Mobilcom s.r.l.**, C.F. 93052830432, C.O.E. SM 19832, in relazione al contratto di mutuo ipotecario, stipulato a rogito Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino Rep. 1774 del 5.12.2011, dichiarato esecutivo in Italia dal Tribunale di Macerata con provvedimento del 05.10.2018 (R.G. 2137/2018 Vol.), munito di F.E. il 22.10.2018, gli Avv.ti Erica Catani (C. F. CTNRCE76S43L500L, PEC: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it), Roberto Andreoni (C.F. NDRRRT68E18G4790, PEC: avvrobertoandreoni@puntopec.it), Rosaria Moroni (C.F. MRNRSR61C64F517R, PEC: avvrosariamoroni@cnfpec.it), conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di promuovere esecuzioni, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, riscuotere somme, dare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia nominare altri procuratori e farsi sostituire, eleggendo domicilio presso la medesima Avv. Rosaria Moroni con studio in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70.

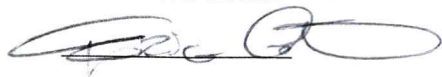
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto-legge. Dichiaro infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e del Reg. UE 679/2016, di avere ricevuto l'informativa di legge e che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso i terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento, che avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alla finalità dell'incarico.

Rimini, 11.11.2021

Dott.ssa Francesca Mularoni


Per autentica

Avv. Erica Catani



HO INGIUNTO

quindi alla **Mobilcom S.r.l.**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Ribichini Oscar (CF.: RBCSCR68M08E783U), con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia per cui si procede gli immobili sopra descritti ed i frutti di essi, invitando la predetta società, qualora i beni assoggettati a pignoramento siano insufficienti ovvero per essi appaia manifesta la lunga durata della liquidazione ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, ovvero la generalità di terzi debitori, con l'espresso avvertimento che l'omessa o falsa dichiarazione è sanzionabile ai sensi di legge;

HO INVITATO

la **Mobilcom S.r.l.**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Ribichini Oscar (CF.: RBCSCR68M08E783U), con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione medesima, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni alla medesima dirette saranno validamente effettuate presso la Cancelleria del Giudice competente;

HO AVVERTITO

espressamente la **Mobilcom S.r.l.**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Ribichini Oscar (CF.: RBCSCR68M08E783U), con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, ai sensi degli artt. 492 e 495 c.p.c. che potrà sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione sempre che – a pena di inammissibilità – sia depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato

eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

HO ALTRESI' AVVERTITO

la **Mobilcom S.r.l.**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Ribichini Oscar (CF.: RBCSCR68M08E783U), con sede in Dogana (RSM), via Ranco Mauro n. 10, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, ai sensi dell'art 492 comma 3 c.p.c., che ai sensi dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

*** **

Per gli effetti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Macerata, ho notificato a tutti gli effetti di legge, copia del sopra descritto atto di pignoramento immobiliare:

- al Sig. **Ribichini Oscar**, nato a Macerata (MC), l'08.08.1968, (CF.: RBCSCR68M08E783U) - **in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società debitrice Mobilcom s.r.l.**, con sede legale in Via Ranco Mauro 10, Dogana, RSM, C.O.E. SM 19832, C.F. 93052830432, - nella sua residenza in 62012 - Civitanova Marche (MC), Via Fontanella n. 20, piano T, int. 2 ed ivi facendone consegna copia a mani di:

Kornelio Giuseppe Lucarelli
Contenitore n. 103/12/2021

TRIBUNALE DI MACERATA
FUNZIONE UNEP
Dr.ssa Lucarelli